

Lớp: BA24M

CHƯƠNG 2: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Tiết 3/6: Những lưu ý cốt lõi khi sử dụng Hợp đồng điện tử

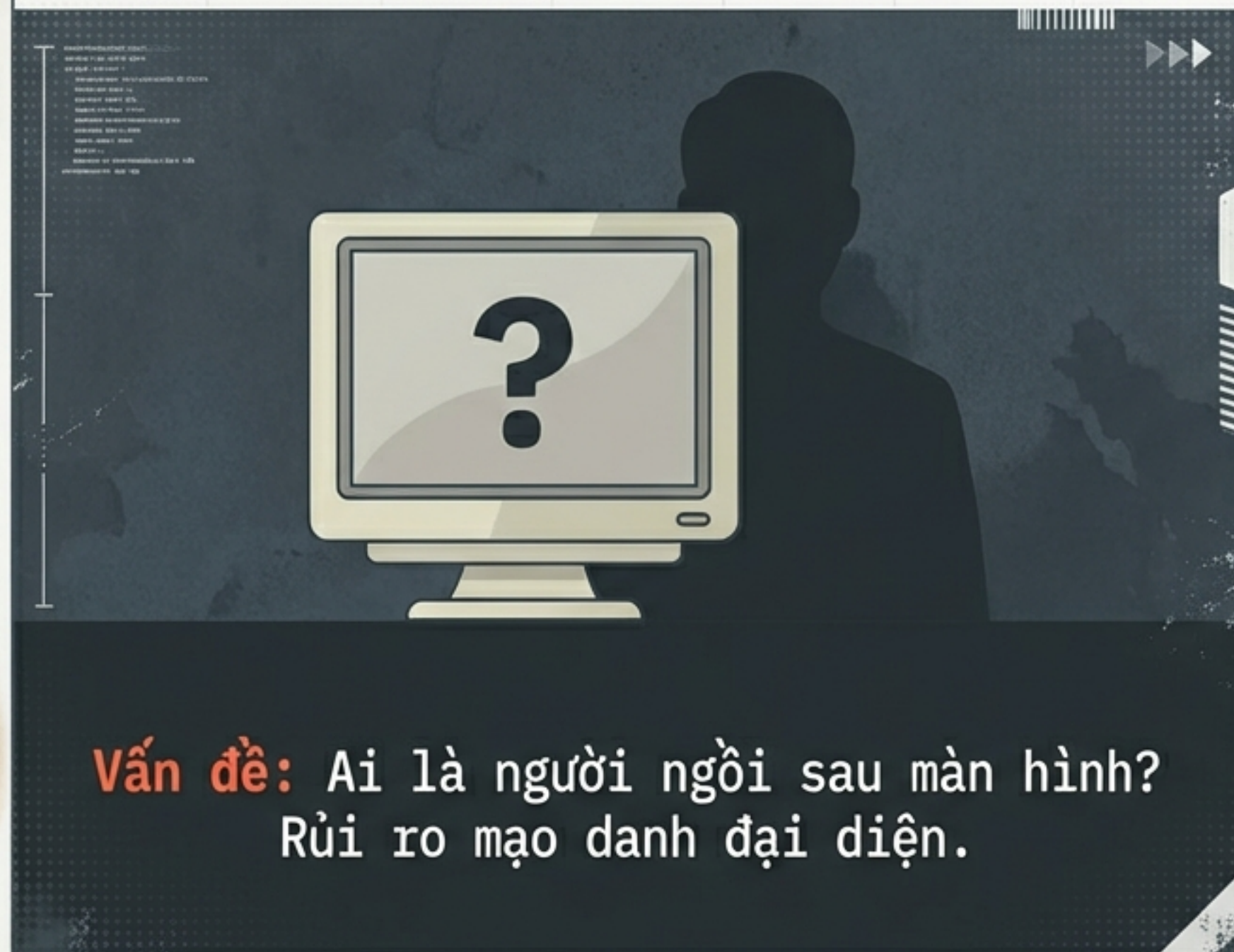
GV: Trần Thành Thắng

Field Manual: From Theory to Defense

Mục tiêu Tiết học



1. Xác định đúng Thẩm quyền ký kết



Vấn đề: Ai là người ngồi sau màn hình?
Rủi ro mạo danh đại diện.



Giải pháp (B2B):

1. Kiểm tra Giấy chứng nhận ĐKDN.
2. Soi kỹ Chứng thư số (Digital Certificate):
Phải đúng tên người đại diện.

HẬU QUẢ: Sai thẩm quyền → Hợp đồng VÔ HIỆU → Thiệt hại tài chính

2. Đảm bảo Tính toàn vẹn của Dữ liệu



File thường (Word/PDF)
= Dễ chỉnh sửa.



File PDF/A + Chữ ký số
= Bất biến.

Quy tắc pháp lý: Thông tin phải không bị thay đổi kể từ khi khởi tạo.

Giao thức kỹ thuật:

- Dùng định dạng PDF/A.
- Bắt buộc dùng Chữ ký số (Thay đổi file = Chữ ký lỗi 'Invalid').
- Áp dụng Time-stamping.



3. Thu thập Chứng cứ & Quy tắc Lưu trữ



Bản in giấy = **Không đủ.**



Thông điệp dữ liệu gốc + Log files.

- Quy tắc Tòa án: Phải xuất trình File mềm gốc & Lịch sử giao dịch.
- Quy tắc Lưu trữ:
 - Lưu toàn bộ: File hợp đồng, Email, IP truy cập.
 - Tính sẵn sàng: Hệ thống trích xuất dữ liệu mọi lúc.



4. Ràng buộc Bảo mật & Quyền riêng tư

Rủi ro:

Rò rỉ bí mật kinh doanh & thông tin thẻ.

Chiến lược phòng thủ:

- Ký NDA (Thỏa thuận bảo mật) điện tử.
- Xem kỹ Privacy Policy trước khi bấm 'Đồng ý'.
- Bắt buộc dùng giao thức HTTPS.



Rủi ro Kỹ thuật & Hạ tầng mạng



■ Sự cố:

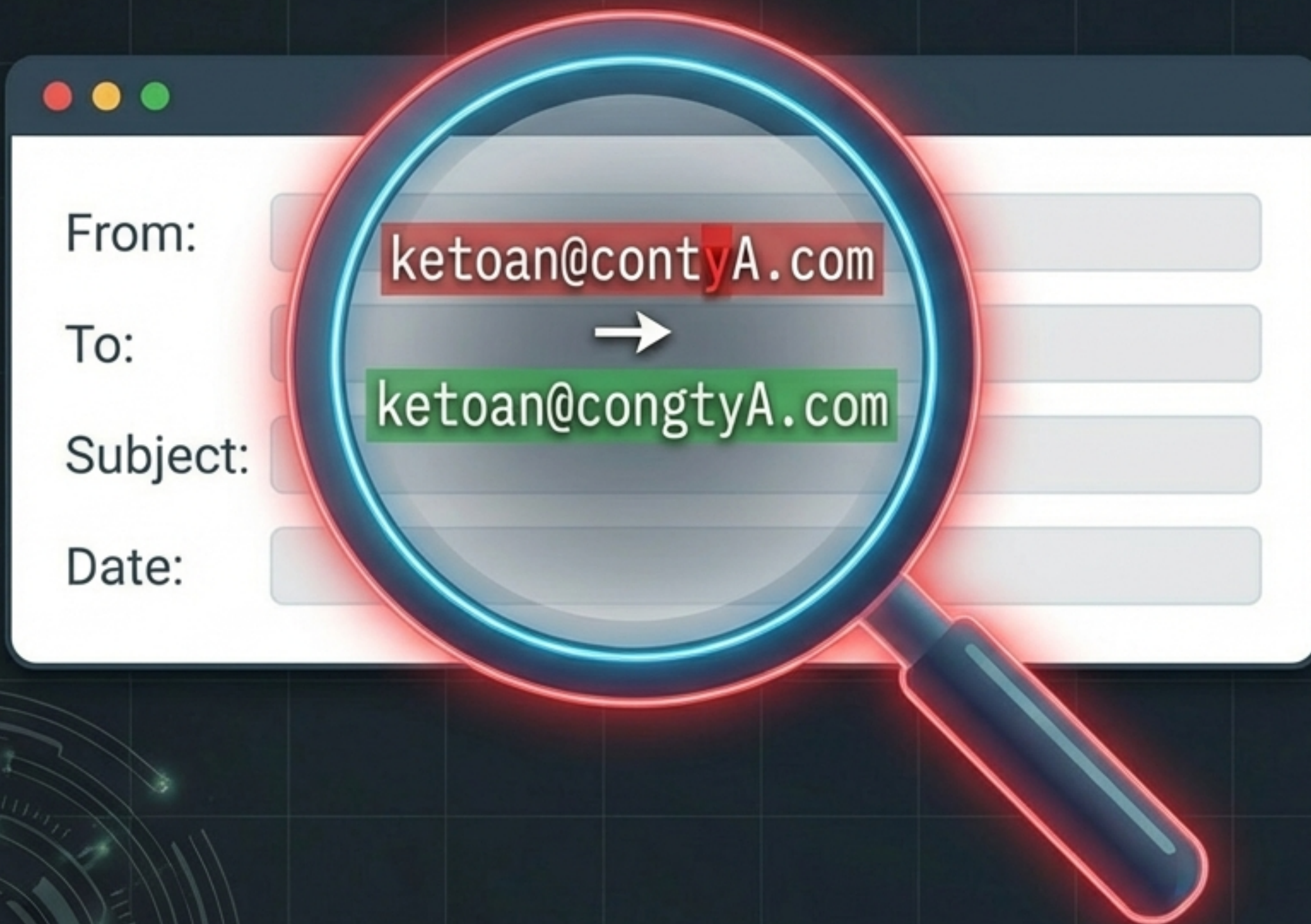
- Mất kết nối khi đang ký → Tranh chấp 'Đã gửi' vs 'Đã nhận'.
- Lỗi phần mềm (Bugs) → Tính sai giá, sai điều khoản.

■ Giải pháp khắc phục:

- Hệ thống Backup Server.
- Email/SMS xác nhận tự động (Đối soát 2 chiều).



Rủi ro Gian lận & Giả mạo (Fraud)



■ Phishing

- Giả mạo email để yêu cầu chuyển tiền sai tài khoản.

■ Account Takeover

- Mất USB Token/OTP vào tay kẻ xấu.

■ Man-in-the-Middle

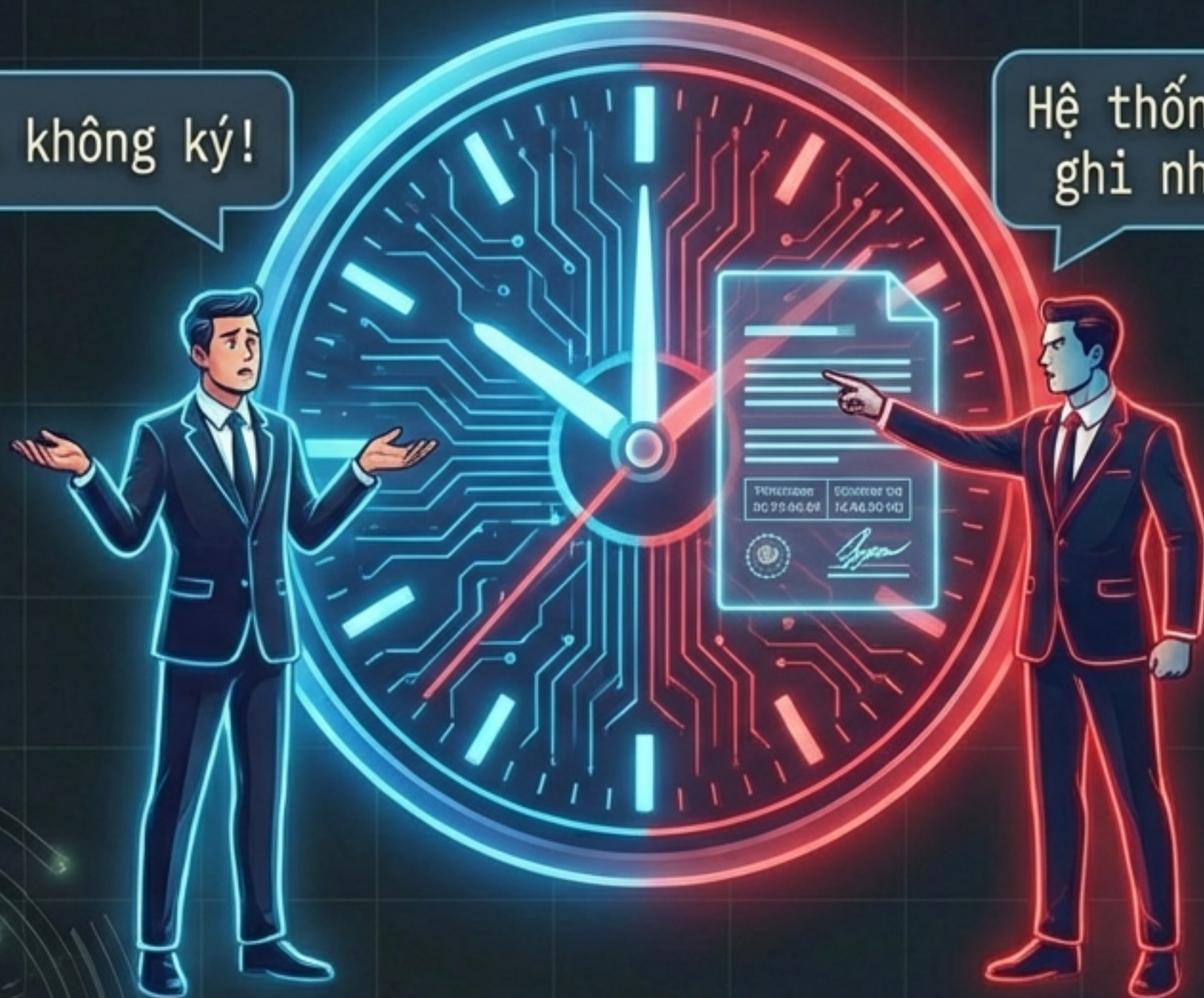
- Đánh tráo nội dung file trên đường truyền.



Rủi ro Chối bỏ trách nhiệm (Repudiation)

Tôi không ký!

Hệ thống đã ghi nhận!



- **Hành vi:** Chối bỏ việc đã đặt hàng hoặc ký kết khi thị trường biến động.
- **Nguyên nhân:**
 - Định danh (eKYC) lỏng lẻo.
 - Thiếu Log-files và IP để đối chứng.



Chiến lược phòng thủ cho Doanh nghiệp (B2B)



Xác minh: Gọi điện thoại xác nhận nếu đối tác đổi số tài khoản.



Giải pháp bảo vệ Người tiêu dùng (B2C)



Điều khoản **hoàn tiền**
& **Phí ẩn**.



1. **Đọc trước khi Tick:** Đừng lướt qua.



2. **Dấu hiệu tin cậy:** Ổ khóa HTTPS & Logo Bộ Công Thương.



3. **Lưu bằng chứng:** Chụp màn hình (Screenshot) & Email xác nhận.



4. **Bảo mật:** Tuyệt đối không chia sẻ mã OTP.



Bài tập nhóm A2.3: Phân tích Case Study



- **Mục tiêu:** Giải quyết tranh chấp thực tế.
- **Trọng số:** 20% điểm Kiểm tra thường xuyên.
- **Yêu cầu:** 15 phút thảo luận -> Trình bày -> Tranh biện.



Bối cảnh: Vụ tranh chấp “Chữ ký số bị mượn tạm”



Xung đột: Giám đốc A cho rằng “Tôi không tự tay ký nên Hợp đồng **VÔ HIỆU**”.



Thảo luận & Tranh biện



Q1 (Pháp lý): Lập luận của Giám đốc A là ĐÚNG hay SAI? Ai thắng kiện? Tại sao?



Q2 (Quản trị): Lỗi hổng quản trị nào gây ra rủi ro này? Đề xuất 2 giải pháp phòng ngừa.



Phán quyết & Tổng kết



PHÁN QUYẾT: Công ty A **THUA KIẾN.**

Chữ ký số đại diện cho pháp nhân. Lỗi quản lý nội bộ không làm vô hiệu hợp đồng với bên thứ 3.

Giải pháp (The Fix)

- ☒ Tuyệt đối không giao USB Token tùy tiện.
- ☒ Dùng Trình ký đa lớp (Kế toán duyệt -> OTP về máy Giám đốc -> Kích hoạt).

Hợp đồng điện tử mang lại tốc độ, nhưng đòi hỏi kỷ luật thép về quy trình.

